

1501252-62.2019.8.26.0530
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Guacy Sibille Leite
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/01/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2141513/2019 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Bruna Cristina Maciel

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

BRUNA CRISTINA MACIEL, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
3ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501252-62.2019.8.26.0530 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501252-62.2019.8.26.0530 - 774/19
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2141513/2019 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Bruna Cristina Maciel

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

BRUNA CRISTINA MACIEL, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, porque, segundo a acusação, no dia 14 de maio de 2019, por volta das 11:00 horas, na Rua Araraquara, esquina com a Avenida América do Sul (bairro Campos Eliseos), nesta cidade, foi surpreendida e presa em flagrante por policiais militares, quando, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendia, trazia consigo e ocultava drogas, na forma narrada na exordial.

A ré foi notificado e ofertou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida em 13 de novembro de 2019 (p. 143). Na sequência, a ré foi citada.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogada a acusada, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico e, subsidiariamente, a imposição de regime menos gravoso.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede a presente ação.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação, exame químico toxicológico, bem como pela prova oral coligida.

Interrogada em juízo, a acusada confessou a prática delitiva, assumindo que a droga lhe pertencia e que se destinava à venda.

A confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Isso porque, em juízo, os policiais militares informaram que efetuavam patrulhamento de rotina, quando, num cruzamento de ruas, visualizaram uma mulher, com cabeça raspada, vestindo camisa listrada e bermuda florida, comercializando drogas. Diante disso, efetuaram a abordagem e pediram para que Bruna esvaziasse seus bolsos, de onde retirou mais de mil reais em cédulas e moedas e duas cápsulas com cocaína. Indagada, admitiu que a droga se destinava à venda, no valor de dez reais por cápsula. Realizada diligência nas proximidades, foram encontradas mais dez cápsulas com cocaína idênticas às que estavam no bolso da acusada, além de maconha, que estava sendo comercializada a cinco reais, e uma balança digital.

Dessa forma, a confissão vai ao encontro dos depoimentos testemunhais, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte da acusada.

Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase

nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter a ré praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado, a condenação por tráfico não pode ser afastada, pois o ato transportar e guardar a droga já configura o tipo penal, sendo este o caso dos autos, eis que Bruna carregava consigo e guardava drogas junto a algumas árvores.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento (AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)

Por oportuno, “Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria” (conforme Tornaghi, in “Curso de Processo Penal”, 5ª ed., II/49; TACRIM – SP 43/251; 50/218 – 219).

No tocante aos bens e valores apreendidos, dada a conexão com o tráfico de drogas, seja como instrumento, seja como produto, devem ser perdidos em favor da União, na forma do art. 63, da Lei nº 11.343/06, e art. 92, II, do CP.

Ante o exposto, conclui-se pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Passo à dosagem de pena.

Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

Por outro lado, verifico a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, assim como da confissão espontânea, mas deixo de diminuir a pena, visto que esta já se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, verifico a incidência da causa de diminuição descrita no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois Bruna é primária e não há indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Portanto, diminuo a pena em dois terços.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, dada a condição financeira desfavorável da acusada, conforme o §2º do mesmo dispositivo. Fixo o regime inicial aberto, em caso de conversão, tendo em vista a primariedade da ré e o quantum da pena aplicada, segundo disposição do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR BRUNA CRISTINA MACIEL, qualificada nos autos, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena

privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, dada sua condição financeira desfavorável, com os reajustes legais.

Por inteligência do artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, dada a condição econômica desfavorável da ré, consistentes em Prestação de Serviços à Comunidade e Limitação de Fim de Semana, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Faculto a Bruna o direito a recorrer em liberdade.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, a acusada arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Declaro perdidos os valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA